



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI

II Sezione CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Gianluca Morabito, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. R.G. 2760/2024, vertente

T R A

Parte_1 **(P.IVA:** *P.IVA_1* , con sede in Terracina - 04019, Via Briccicheto 25, rappresentata e difesa dall' Avv. Vittoria Longo (C.F. *C.F._1* – PEC: *Email_1* , del foro di Latina, con studio in Terracina, Via Roma n. 104, presso la quale elegge domicilio, in virtù di procura in calce all'opposizione

attrice

e

Controparte_1 **(c.f.** *P.IVA_2* **.Iva** *P.IVA_3*), rappresentata e difesa, per delega posta su separato atto, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia all'indirizzo pec: *Email_2*), in qualità di concessionaria per il *CP_2* [...] del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già COSAP, introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8,

D.Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province

Controparte_2 **in persona del Sindaco pro-tempore - Dott.**
Parte_2 -, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Di Zitti, elettivamente domiciliato in Terracina (LT)- 04019- presso il Comune di Terracina – Avvocatura Comunale -, sito in Piazza del Municipio n° 1, come da delega, esecutiva ai sensi di legge, rilasciata su foglio separato depositata nella stessa busta telematica del presente atto di costituzione

convenuti

CONCLUSIONI : Le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa era, infine, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del giorno 01.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1* conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la *Controparte_1*
[...] e il *Controparte_2* , esponendo, tra l'altro: che in data 03.05.2024 la *CP_1* in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del CUP (canone patrimoniale di concessione), le aveva notificato via PEC l'atto di accertamento esecutivo n. 15953910 del 23.04.2024 relativo alla riscossione del canone unico giornaliero dell'occupazione di suolo pubblico per l'Ente *CP_2*
[...] , per l'importo di € 11.902,00 (All. 1); che, nello specifico, le veniva contestata l'occupazione senza titolo autorizzatorio di suolo pubblico per scavo in Via San Rocco per il periodo dal 22.03.2023 al 20.04.2023, per m.q. 93,00 a tariffa 1,4 giornaliera; che l'importo intimato era stato così determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Regolamento Comunale, lettere a e b: □ quanto ad € 3.906,00 a titolo di canone giornaliero dovuto; □ quanto ad € 1.953,00 a titolo di indennità pari al 50% del canone; □ quanto ad € 5.859,00 a titolo di sanzione; oltre interessi e spese per la notifica; che l'accertamento esecutivo dell'ICA era conseguito al “Processo Verbale n. 3595/CC di contestazione immediata, redatto dagli agenti di Polizia Locale del Comune di Terracina (All. 2), con il quale gli stessi contestavano la violazione “*dell'art 21, comma 1 e comma 4 di cui al Codice della Strada perché: sulla strada sopra indicata eseguiva lavori di ripristino del marciapiede per una lunghezza*

di circa 15 mt x 90 cm circa di larghezza senza preventiva autorizzazione”; che per la suddetta violazione la Polizia Locale aveva emesso la sanzione di € 866,00, pagabile in forma ridotta entro giorni 5 e pari ad € 606,20, in tale ultima opzione già pagata dall’opponente (All. 3); di riconoscere di avere effettuato un’occupazione di suolo pubblico, ma non nella misura e per la durata indicata nell’atto di accertamento, motivi questi per cui ritenere l’atto impugnato illegittimo; che in data 20.04.2023 la Polizia locale del Comune di Terracina aveva rilevato un’occupazione abusiva di suolo pubblico a carico della società **Parte_1** dell’estensione di circa 13,50 mq, ovvero pari a metri 15 di lunghezza per cm. 90 (0,90 m) di larghezza, mentre nell’atto di accertamento esecutivo dell’**Con** – atto conseguente al verbale dei vigili - veniva erroneamente indicata un’area di gran lunga superiore e pari a mq 93,00; che questo elemento era di non poco conto considerato che sulla base dei metri quadrati era stato disposto dall’**Con** l’importo da pagare a titolo di canone di occupazione giornaliero; che, difatti, facendo un rapido calcolo, se il canone giornaliero per metro quadrato era pari a 1,4 euro (dato riportato nell’accertamento esecutivo dell’ICA oggetto di impugnazione), ne conseguiva che moltiplicandolo 1,40 euro per 13,50 mq, ovvero per i metri quadrati per i quali i vigili urbani avevano effettivamente riscontrato una violazione, allora si sarebbe dovuto pagare a titolo di canone giornalmente dovuto una somma pari ad € € 18,90; che nel caso di specie era stato richiesto il pagamento di € 11.902,00 perché l’ICA aveva moltiplicato il canone di 1,4 euro per mq 93,00; che l’occupazione di suolo pubblico era stata contestata per il solo giorno del 20 aprile 2023 quando, in esecuzione di lavori di rifinitura di un’area circostante la proprietà committente, sita in Terracina, angolo Viale Europa- Via San Rocco, in via del tutto eccezionale e causale, i mezzi di proprietà di essa opponente si erano trovati ad occupare il marciapiede di Via San Rocco avendo urgenza improrogabile di spostare, sollevare i c.d. marcapiano distaccatisi dai marciapiedi che circondano la proprietà committente e sollevare la terra ivi presente; che nell’atto di accertamento dell’**Con**, invece, veniva calcolata la sanzione per ben 30 giorni di occupazione e questa circostanza era errata e non corrispondente al vero; che la sanzione eventualmente applicabile ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Comune di Terracina, art. 16, comma 3 lett a) e b) doveva essere così computata: a) **Pt_3** canone giornaliero unitario per metro quadrato

era pari ad euro 1,40. Moltiplicato per mq 13,50 (area accertata dalla polizia locale) = € 18,90 (canone per un giorno); b) CP_3 l'indennità era pari al 50% del valore del canone dovuto per ogni giorno di violazione. Quindi, il 50% di 18,90 era pari ad € 9,45; b) SANZIONE: la sanzione era data dalla somma del canone + l'indennità. Quindi, nel caso di specie era pari ad € 28,35. Pertanto, l'importo massimo giornaliero che l'^{Con} poteva chiedere era pari ad € 56,70.

La Parte_1 rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'impugnazione proposta □ disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti; □ accertare e dichiarare che l'occupazione di suolo contestata all'opponente si è verificata per la sola area corrispondente al metri 15 di lunghezza per metri 0,90 di larghezza e dunque mq 13,50 e per il solo giorno del 20.04.2023, come da Verbale della Polizia Locale e per l'effetto annullare l'accertamento esecutivo n. 15953910 ordinando all'opposto Ente il ricalcolo della sanzione sulla base del solo computo dell'area contestata pari a m. q 13,50 e giorni 1 di occupazione e dunque in € 56,70 oltre interessi se dovuti; □ con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.*

La Controparte_1 e il Controparte_2, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto di tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto.

Era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 - all'udienza del 01.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..

La domanda è infondata e come tale deve essere respinta.

Occorre premettere che l'atto di accertamento di cui qui si discute è stato emesso dalla I.C.A. S.r.l., quale concessionaria ex del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 del servizio – esternalizzato dal Controparte_2 - di accertamento e riscossione dell'ICP (prima) e del canone unico (poi) mediante apposita convenzione stipulata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Tanto chiarito, la difesa di CP_1 ha documentato che, a seguito di attività di censimento sul territorio comunale effettuata dall'agente accertatore Sig. [...]

Per_1 nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1653 del 2019 (Allegato Prod.5), è stata accertata l'occupazione abusiva – siccome posta in essere in assenza della concessione o autorizzazione comunale ex articolo 16, comma 1, del *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* del Comune di Terracina (Allegato Prod.6) - di una parte di suolo pubblico sulla Via San Rocco del predetto Comune, con conseguente emissione e notifica dell'atto di accertamento esecutivo n. 15953910 del 23.04.2024 per l'importo di € 11.902,00 (All. 1), finalizzato al recupero del Canone unico giornaliero evaso, sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 16 del Regolamento, ai successivi commi 2 e 3, secondo cui: nel caso di occupazioni abusive risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179 (come nella fattispecie), si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento se realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive, determinano, inoltre, l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio.

Deve darsi atto, altresì, che la Parte_1 ha ammesso di essersi resa responsabile della violazione in commento (occupazione non autorizzata di suolo pubblico).

Sostiene, peraltro, parte attrice la *“nullità dell'atto per errata indicazione dei metri quadrati dell'area ritenuta occupata. Diffformità fra l'entità dell'area accertata dalla polizia locale nel verbale di contestazione della violazione del 20.04.2023 e quella indicata nell'accertamento esecutivo da violazione impugnata”*.

La censura non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte.

Ed invero, come correttamente osservato dalla difesa di CP_1 l'accertamento oggetto di causa non si fonda sul verbale di violazione al Codice della Strada elevato dalla Polizia Locale del comune di Terracina, bensì su autonome

rilevazioni effettuate da personale dipendente della società **CP_1** nella qualità di agente accertatore/pubblico ufficiale - potere riconosciuto dall'art. 1 comma 179 e seguenti della legge 296/2006 – i cui verbali di accertamento redatti acquistano l'efficacia di atto pubblico secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

In tale prospettiva, dalla scheda di rilevazione del 20.04.2024 (v. all. 7 al fascicolo di **CP_1** documentata con rilievi fotografici (v. all. 8) si evince che l'area interessata dall'occupazione è pari a 93 mq..

Dalla ulteriore documentazione fotografica prodotta (v. all. 9) emerge, altresì, che l'occupazione era già in essere il giorno precedente a quello della rilevazione e, cioè, il 19.04.2024, il che già smentisce quanto sostenuto da parte opponente secondo cui l'occupazione sarebbe stata posta in essere solo il 20.04.2024.

Ne discende l'infondatezza del relativo motivo di doglianza.

Deduce, altresì, la **Controparte_4** la “nullità dell'atto per errato computo dei giorni di occupazione del suolo pubblico. Non corrispondenza alla realtà della presunzione di giorni trenta. elementi di prova della condotta attestanti il periodo di occupazione per il solo giorno corrispondente alla contestazione di cui al verbale degli agenti di polizia locale”.

Anche tale censura merita di essere disattesa, posto che le occupazioni temporanee rilevata dai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179 (come nella fattispecie *de qua*), si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente al verbale di accertamento e che, come già rilevato, nella specie l'occupazione sussisteva senz'altro anche il giorno 19.04.2024, mentre controparte afferma di avere occupato per il solo giorno 20.04.2024.

In ogni caso, la **Controparte_4** non è stata in grado di superare la presunzione di cui sopra (le istanze istruttorie avanzate dalla opponente sono state respinte dal Tribunale con ordinanza del 13.06.2025, in quanto generiche, valutative e negative).

Le considerazioni che precedono implicano il rigetto anche dell'ultimo motivo di doglianza afferente l'asseritamente erroneo calcolo delle sanzioni: sul punto, parte opponente, infatti, ha contestato non i criteri di calcolo adottati da parte opposta, ma l'estensione dell'area occupata e la durata dell'occupazione, con censure che

sono state ritenute destituite di fondamento, il che implica la correttezza dei calcoli effettuati dalla CP_1

In conclusione, l'esame della documentazione prodotta dalle parti opposte - munita di fede privilegiata secondo quanto sopra chiarito - a dimostrazione dell'estensione dell'area occupata e della durata dell'occupazione, la non contestazione, da parte della opponente, della condotta di effettiva occupazione del suolo pubblico, il mancato superamento della presunzione della durata dell'occupazione, come sopra stabilita e la valutazione delle disposizioni richiamate dalla amministrazione opposta al fine di motivare la determinazione del quantum della sanzione comminata, impongono il rigetto di tutte le domande proposte dalla Controparte_4 siccome giuridicamente infondate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- respinge tutte le domande proposte dalla Controparte_4
- condanna la soc. Controparte_4 a rifondere alla CP_1 e al Controparte_2 le spese di lite, che liquida quanto alla prima in complessivi €2.547,00 e quanto alla seconda in complessivi €1.700,00 a titolo di compensi professionali, il tutto oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.

Latina, 01.12.2025

IL GIUDICE MONOCRATICO
Gianluca Morabito